

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE REGISTRO DE OBRA

INTRODUCCIÓN

Debido a las dudas derivadas de la realización de trámites de registro de obra que efectúa la Subdirección de Vinculación ante INDAUTOR y observando la necesidad de homogeneizar la forma en la cual se proporciona la información se ha tomado la decisión de crear un documento mediante el cual se proporcione la información relativa a los requisitos necesarios para la realización del trámite solicitado y el procedimiento que deberá seguir el interesado.

La presente guía tiene como objeto proporcionar la información necesaria para que exista una coordinación entre el área académica y de vinculación a efecto de evitar retardos innecesarios y dar un seguimiento ágil y pronto al trámite solicitado. Es importante destacar que esta guía es una herramienta que el usuario debe leer con detenimiento a efecto de aportar los elementos necesarios para que el trámite se realice de una manera pronta.

1. ¿Qué es el registro de obra?

Es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.

2. ¿Qué tipos de obra pueden obtener el registro por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)?

Tomando en consideración lo plasmado por la Ley Federal del Derecho de Autor, se puede registrar las siguientes obras:

- I. Literaria;
- II. Musical, con o sin letra;
- III. Dramática;
- IV. Danza;
- V. Pictórica o de dibujo;
- VI. Escultórica y de carácter plástico;
- VII. Caricatura e historieta;
- VIII. Arquitectónica;
- IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;
- X. Programas de radio y televisión;

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE REGISTRO DE OBRA

XI. Programas de cómputo;

- XII. Fotográfica;
- XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y
- XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.

3. ¿Qué beneficios tiene el registro de obra?

La protección del acervo cultural de la Nación; de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, con relación a sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.

4. Previo a la solicitud formal:

- 4.1. El solicitante deberá recabar y contar con la documentación a través de la cual se acredite que el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla es la titular de los derechos patrimoniales de la obra, la cual es:

- a) Carta de cesión de derechos con firma autógrafa, de cada uno de los autores, a favor del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla en caso de tratarse de trabajadores universitarios que no cuenten con contrato individual de trabajo.

*Anexo 1.- Carta de Cesión de Derechos.

- 4.1.1. A efecto de cotejar la firma plasmada en la carta, anexar copia de la identificación oficial de quien suscribe. (IFE o INE, pasaporte, cartilla militar; tarjeta de residente en caso de extranjeros).

- 4.2. Llenar los formatos para registro de obra con los datos de cada uno de los autores (RPDA-01) o coautores (RPDA-01-A1) de la obra a registrar.

*Anexo 2.- Formatos de Solicitud para registro de obra (AUTOR).

*Anexo 3.- Formatos de Solicitud para registro de obra (COAUTOR)

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE REGISTRO DE OBRA

En el caso de coautoría, el porcentaje de participación de cada uno de los coautores debe tener como resultado el 100%.

Dichos formatos se deberán en electrónico, a fin de verificar que se encuentren llenados correctamente.

4.3. Contar con dos ejemplares de la obra (versión final).

4.3.1. Para el caso de programa de cómputo será necesario contar con alguno de los siguientes;

- a) el ejecutable y
- b) el texto plano. EN TODOS LOS CASOS se deberá remitir por duplicado en cualquier soporte (C.D., USB, etc.) que pueda contener los mismos y QUE PERMITA AL PERSONAL DEL INDAUTOR ACCESAR A ÉSTE.

Es necesario considerar que se debe tener como resultado el 100% (Ejemplo: si participaron tres coautores del programa de cómputo, corresponderá 33.3% + 33.3% + 33.4% respectivamente, debiendo dar como resultado = 100% (sin decimales).

4.4. En caso de que la obra se haya dado a conocer, será necesario contar con un documento mediante el cual se acredite la fecha (día, mes y año) en que se dio a conocer la obra.

4.5. Informe si la obra es primigenia o derivada (RPDA-01-A2).

4.5.1. Si se trata de una obra derivada, señale que tipo de obra es: Ampliación, Traducción, Arreglo, Compendio, Adaptación, Paráfrasis, Compilación, Transformación y Colección. Asimismo, tendrá que informar los datos de la obra original (Título y Autor) y contar con documental que acredite la autorización del titular de los derechos patrimoniales de la obra para realizar la ya mencionada obra derivada, excepto en aquellos casos en los cuales la obra original ya sea del dominio público.

*Anexo 4.- Hoja adjunta de obras.

4.6. Imprimir la hoja de pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales, por la cantidad de \$ 271.00 (doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) (Tarifa vigente al 2020).

*Anexo 5.- Hoja de ayuda de pago

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE REGISTRO DE OBRA

Es importante aclarar que, las gestiones para la realización del pago las efectuará la Subdirección de Vinculación por lo que, solo tienen que descargar, imprimir y presentar la hoja de pago, que se encuentra en la página oficial de INDAUTOR.

5. La solicitud formal:

- 5.1. La solicitud formal se hará llegar a la Subdirección de Vinculación vía oficio o memorándum de la Subdirección Académica, lo anterior, con el fin de que el área académica esté enterada de las gestiones que se realicen, así como de que quede el antecedente de la fecha de solicitud del trámite.
- 5.2. La Subdirección de Vinculación verifica que el solicitante haya cumplido con los requisitos establecidos en los puntos 4.1. al 4.6. para poder enviar el trámite al Instituto Nacional del Derecho de Autor, y así evitar requerimientos por proporcionar información incompleta o errónea.
- 5.3. Una vez completada la información y documentos, se procede a la realización del trámite y remisión del mismo al INDAUTOR.
- 5.4. En el supuesto de que el INDAUTOR remita algún tipo de requerimiento, la Subdirección de Vinculación a notificar al solicitante y le requerirá la información y/o documentación necesaria para dar contestación al requerimiento. Una vez que se reciba dicha información y/o documentación procederá a remitir la contestación correspondiente.

6. Una vez que el INDAUTOR remite el certificado del registro de obra se procede a:

- 6.1. Enviar una copia del certificado del registro de obra a la dependencia solicitante del trámite, y
- 6.2. Archivar una copia del citado certificado en el expediente de la Oficina de la Subdirección de Vinculación.

7. EL TIEMPO APROXIMADO DE RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA (INDAUTOR)

- TRES MESES.

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE REGISTRO DE OBRA

ANEXOS

Anexo 1.- Carta de Cesión de Derechos.

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS

San Andrés Tuxtla, Ver., a ____ de ____ de 2020.

El C. _____ por voluntad y libre de error, dolo, violencia, mala fe y cualquier vicio de la voluntad, manifiesto que soy Autor del (**Programa de Computo**) Titulado “_____” en una proporción del ____%, que presto mis Servicios Profesionales al Instituto, recibiendo una remuneración económica, la cual mantendré de forma confidencial, por lo que reconozco y estoy de acuerdo en que la titularidad de los derechos patrimoniales, así como los derechos de divulgación, integridad y colección sobre esta “OBRA” corresponden al INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA, lo anterior en términos dispuestos por el Artículo 83 y demás disposiciones aplicables de la Ley Federal de Derecho de Autor y 46 de su reglamento.

NOMBRE Y FIRMA

C. _____

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE REGISTRO DE OBRA

Anexo 2.- Formatos de Solicitud para registro de obra (AUTOR).

gob.mx

Instituto Nacional del Derecho de Autor
 Dirección del Registro Público del Derecho de Autor

RPDA-01

Solicitud de Registro de Obra

Homoclave del formato	Número de trámite
RPDA-01	
Fecha de publicación del formato en el DOF	Fecha de la solicitud
23 09 2019	DD MM AAAA

Instrucciones: Deberá llenar a máquina o con letra de molde legible, sin tachaduras o enmendaduras.

Marcar con un círculo o una X si el autor es una sola persona física.

☐ Datos del Autor

Marcar con un círculo o una X si desea registrar la obra bajo seudónimo (nombre que no revele la identidad del autor).

☐ Seudónimo

Datos Generales

CURP (Opcional):

RFC: **Proporcionar el RFC.**

Nombre(s): **En caso de utilizar seudónimo señalar nombre del seudónimo.**

Primer apellido:

Segundo apellido:

Sexo: **Comenzar por el día, mes y año de nacimiento.**

Fecha de nacimiento: DD | MM | AAAA

Lugar de nacimiento: **Datos particulares donde nació el autor.**

Nacionalidad (Opcional):

Porcentaje (%) y tipo de participación: **Porcentaje y tipo de participación del 100% del total de la creación de la obra.**

Teléfono (Opcional): **Número telefónico donde se le puede contactar.**

Extensión (Opcional):

Teléfono móvil (Opcional):

Correo electrónico (Opcional):

Domicilio Legal o Particular

Código postal: **Código postal a su domicilio.**

Calle: **Datos particulares de la calle de su domicilio.**

Número exterior: **Número exterior e interior.**

Colonia: **Datos particulares de la colonia de su domicilio.**

Municipio o Alcaldía: **Datos particulares de la delegación o municipio de su entidad.**

Estado: **Datos del estado de la república de su domicilio.**

País: **Datos particulares del país de residencia.**

INDAUTOR-01-001

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE REGISTRO DE OBRA

gob.mx

Instituto Nacional del Derecho de Autor
Dirección del Registro Público del Derecho de Autor

RPDA-01

¿El Titular es el mismo Autor?

☐ SÍ (Omita los datos) ☐ NO (Señale los datos)

Llenar **solo** en caso de que el titular sea un tercer distinto del autor. → Titular del Derecho Patrimonial de la Obra

Datos Generales	Domicilio Legal o Particular
CURP (Opcional):	Código postal: Código postal a su domicilio.
RFC: Proporcionar el RFC.	Calle: Datos particulares de la calle de su domicilio.
Nombre(s): De la persona física o en su caso razón o denominación social.	Número exterior: Número exterior e interior.
Primer apellido:	Colonia: Datos particulares de la colonia de su domicilio.
Segundo apellido:	Municipio o Alcaldía: Datos particulares de la delegación o municipio de su entidad.
Sexo: Comenzar por el día, mes y año de nacimiento.	Estado: Datos del estado de la república de su domicilio.
Fecha de nacimiento: DD MM AAAA	País: Datos particulares del país de residencia.
Lugar de nacimiento:	
Nacionalidad (Opcional): Nacionalidad del titular de los derechos patrimoniales.	
Porcentaje (%) y tipo de participación: %	Porcentaje del 100% del total de la titularidad de los derechos patrimoniales.
Teléfono (Opcional): Número telefónico donde se le puede contactar.	
Extensión (Opcional):	
Teléfono móvil (Opcional):	
Correo electrónico (Opcional):	

INDAUTOR-01-001

En caso de ser más de un titular, presentar la hoja adjunta RPDA-01-A1

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE REGISTRO DE OBRA

Anexo 3.- Formatos de Solicitud para registro de obra (COAUTOR)

gob.mx

Instituto Nacional del Derecho de Autor
 Dirección del Registro Público del Derecho de Autor

RPDA-01-A1

Solicitud de Registro de Obra (Hoja Adjunta)
Seudónimo / Coautor / Titular del Derecho Patrimonial de la Obra / Editor / Productor

Marca con un círculo o una X según sea el caso: si son más de uno de los autores, (personas físicas).

Si son más de uno los titulares.

Si son más de uno los editores (Solo para edición de libros).

Si son más de uno los productores (solo llenar en caso de registro de fonograma o videograma).

☐ Seudónimo
 ☐ Coautor
 ☐ Titular del Derecho Patrimonial de la Obra
 ☐ Editor
 ☐ Productor

Datos Generales

CURP (Opcional):

RFC: **Proporcionar el RFC.**

Nombre(s) o Denominación o Razón Social:

Primer apellido: **En caso de utilizar el seudónimo señalar nombre de seudónimo o bien razón o denominación si es persona moral.**

Segundo apellido:

Sexo: **Comenzar por el día, mes y año de nacimiento.**

Fecha de nacimiento: **DD**

Lugar de nacimiento: **Datos particulares donde nació el autor.**

Nacionalidad de origen (Opcional): **Nacionalidad del coautor, titular, editor o productor.**

Porcentaje (%) y tipo de participación: **Porcentaje del 100% del total de la titularidad de los derechos patrimoniales.**

Teléfono fijo (Opcional): **Número telefónico donde se le puede contactar.**

Extensión (Opcional):

Teléfono móvil (Opcional):

Correo electrónico (Opcional):

Domicilio Legal o Particular

Código postal: **Código postal a su domicilio.**

Calle: **Datos particulares de la calle de su domicilio.**

Número exterior: **Número exterior e interior.**

Colonia: **Datos particulares de la colonia de su domicilio.**

Municipio o Alcaldía: **Datos particulares de la delegación o municipio de su entidad.**

Estado: **Datos del estado de la república de su domicilio.**

País: **Datos particulares del país de residencia.**

INDAUTOR-01-001

"De conformidad con los artículos 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 46 fracción VII de la Ley General de Mejora Regulatoria los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)".

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE REGISTRO DE OBRA

Anexo 4.- Hoja adjunta de obras.

gob.mx

Instituto Nacional del Derecho de Autor
 Dirección del Registro Público del Derecho de Autor

RPDA-01-A2

Hoja adjunta en caso de registrar obra derivada y se base en más de una obra primigenia.

Solicitud de Registro de Obra (Hoja Adjunta de Obras)

Instrucciones: Deberá llenar a máquina o con letra de molde legible, sin tachaduras o enmendaduras.

Datos de la obra primigenia

Utilizar una sección para cada obra primigenia.

Título: Anotar el título de la obra primigenia.

Autor: Anotar el autor (persona física) de la obra primigenia.

Datos de la obra primigenia

Título:

Autor:

Datos de la obra primigenia

Título:

Autor:

Datos de la obra primigenia

Título:

Autor:

Datos de la obra primigenia

Título:

Autor:

INDAUTOR-01-001

"De conformidad con los artículos 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 46 fracción VII de la Ley General de Mejora Regulatoria los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación [DOF]."

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE DE REGISTRO DE OBRA

Anexo 5.- Hoja de ayuda de pago

**HOJA DE AYUDA PARA EL PAGO EN VENTANILLA BANCARIA
DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS**

DPA

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

51 **INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR**

CLAVE

DEPENDENCIA

REG. DE OBRA

MARQUE CON X

☒ NO APLICA PERIODO
☐ MENSUAL ☐ BIMESTRAL ☐ TRIMESTRAL ☐ CUATRIMESTRAL ☐ SEMESTRAL ☐ DEL EJERCICIO

PERIODO: _____ EJERCICIO: _____
 EJEMPLO TRIMESTRAL 1 ENERO-MARZO AAAA

**CLAVE DE
REFERENCIA**

514000810

**CADENA DE LA
DEPENDENCIA**

00010011A10001

CONCEPTO

DPA

IVA ACTOS ACCIDENTALES

IMPORTE	\$ 271	\$
PARTE ACTUALIZADA	\$	\$
RECARGOS	\$	\$
MULTA POR CORRECCION FISCAL	\$	\$
CANTIDAD A PAGAR	\$ 271	\$

TOTAL A PAGAR \$ 271

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO CUAL NO SERA SELLADA POR EL CAJERO